

청구취지 및 청구원인 변경신청

청 구 취 지

1. 원고는 2017 년 3월 8일 밀린 수도세 납부를 청구하였을때 피고2는 수도세를 내야하는지 몰랐다고 했다가 이틀이 지나 연락을 해서는 원고의 통장에 타인의 명의로 6개월전에 입금을 해 놓았다고 주장하고 있다.

피고1은 그 입금내역을 증빙하거나 현재2017 년 3월까지의 미납 내역 48만원을 지급하라.

2. 월차임 입금자를 계약자인 피고1로 제한하고 계약서에 기재된 날짜인 매월 7일을 준수 하라.

청 구 원 인

1. 당사자관계

원고는 별지목록 기재 부동산의 공동 소유자 3명중 한명 이며 실제 관리자이다. (**갑제1호증** 부동산등기부등본)

피고1 한성재는 별지목록 기재 부동산의 입주자 입니다. (**갑제2호증** 임대차계약서)

피고2 김숙자는 피고1의 동거인 입니다.

2. 원고 임대인 정승혜는 피고2에게 2017 3월 8일 수도세를 청구하였고 피고2는 수도세 납부해야하는지 몰랐다고 했다가 이틀후인 2017년 3월 10일 피고2는 타인명의로 6개월전에 (2016년 9월 9일, 333,000원, 김명숙) 입금해 놓은것이 있으니그것으로 수도세를 계산할 것을 요구 하였다. (**갑제2호증** 증거자료 문자)
3. 원고가 원고의 통장에 2016년 9월 타인의 명의로 평소에 입금하지 않던 금액(평소 월차임 20만원이 아닌 금액)을 입금해놓고 언급이 없었던 이유에 대해 문자 피고의 아내 김숙자는 알것 없다고 하였다.
4. 6개월전 타인명의로 평소에 입금하지 않던 금액을 입금해놓았고 6개월이 지난 후에야 주장하려면 입금한 이유와 타인 명의의 입금자에 대한 증빙이 있어야 한다.
5. 원고는 그것을 수도세 처리여부 결정을 위해 간단한 확인이 필요하다고 하였지만 피고2는 임차인의 현관앞이자, 원고가 운영하는 학원의 입구에서 학원생들과 근처 주민들이 다 들을 정도로 이유없이 언성을 높여 폭언을 하였고 대전 에 사는 언니에게 가족관계증명서 또는 통장관련 정보를 알아올 수 없다고 하였다.
6. 진정하시고 문제를 하나씩 풀어나가면 쉽게 해결할 수 있다고 지속적으로 공손히 얘기하였으나 “야 니가 나를 자꾸 화나게 하잖아. 니가 애들을 그 따위로 가르쳐? 니가 이동네 싸움꾼이라며?” 등의 내용에 상관없고, 근거없고 이유 없는 **폭언**을 지속하여 간단한 문제임에도 해결이 불가하고 해결이 아닌 문제를 어떻게든 만들려는 태도를 보여 소를 제기 한다.
7. 피고는 월차임의 납부시 반드시 지정된 날짜와 입금자를 지키지 않고 있다.

피고 1에게 관리비를 청구하는 법적근거

저희의 관리비는 본인들이 사용하는 수도세와 정화조 청소 비용으로 다른것이 포함되어 있지 않습니다.

대한민국의 모든 다가구 주택 세입자들과 마찬가지로, 1486-2번지 거주자들은 매월 수도세와 매년 2회 평균 정화조 청소비를 공동으로 부담하여 납부하여야 합니다.

저희는 계약시 1인당 수도세 5500 + 정화조 청소비 500원 합 6000을 매월 납부하는것을 2012년부터 시행해 왔고 계약서에 표시하거나 계약시 언급하였습니다.

이것은 실제 드는 비용 평균보다 낮은 금액이며 나머지는 관리자 및 집주인이 최소 매년 8-9만원 가량 더 부담해 왔습니다.